

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6012/2539

นายอายุบดาน ปาทาน
บริษัทชานนท์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 328

การที่ลูกหนี้ทำหนังสือยินยอมให้เจ้าหนี้นำเงินไปชำระหนี้รายใดก่อน เป็นการ
แสดงเจตนาเพื่อชำระหนี้ของลูกหนี้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 328 วรรคแรกกระทำเพียง
ฝ่ายเดียวก็สมบูรณ์ผูกพันลูกหนี้

การที่ลูกหนี้ทำหนังสือยินยอมให้เจ้าหนี้นำเงินไปชำระหนี้รายใดก่อน เป็นการ
แสดงเจตนาเพื่อชำระหนี้ของลูกหนี้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 328 วรรคแรกกระทำเพียง
ฝ่ายเดียวก็สมบูรณ์ผูกพันลูกหนี้

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายสันทัต สุขจิต
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายวิชัย วิสิทรวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ